

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001786

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 18 MAY 2023

VISTOS:

El Exp VIR N°2023890241, el FUT, el Oficio N°013-2023-I.E.I.B.N°008 S/C-NP-T, la Resolución Directoral N°001467-2023, la Nota de Coordinación N°194-2023-GRSM/DRE/DO.UE.303/RR.HH., el Memorando N° 305-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 80 de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación, señala que: "es función del Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial";

Que, el Art. 73° de la Ley General de Educación, concordante con el Art. 141° de su Reglamento señala que: "La Unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia"

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, con el objeto de normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las instancias del Sistema Educativo administradas por el Ministerio de Educación;

Que, el Capítulo II de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial referente a el Profesor y la Carrera Pública Magisterial en el artículo 4° señala que: "El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, (...) presta un servicio público esencial

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

² Capítulo II

El profesor y la carrera pública magisterial

Artículo 4. El profesor El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.

dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia (...);

Que, el artículo Artículo 12³ del mismo cuerpo normativo, reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de la Carrera Pública Magisterial: (...)

a) Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares (...)

Que, mediante Ley N° 31451 Ley que Revaloriza la Carrera Docente, Modificando los artículos 53° y 63° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios, señala en el artículo 53⁴ que: El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: a. Renuncia (...)

Que, mediante Resolución Directoral N° 001467-2023 de fecha 11 de abril 2023, el Director de la UGEL – Tocache, resuelve en el **ARTICULO PRIMERO: “APROBAR EL CONTRATO**, por servicios de doña Giles León, Jessica Aurelia, identificada con DNI: 22521947, profesora del nivel inicial de la I.E.I. Jardín N°008, con jornada laboral de 30 horas pedagógicas”;

Que, mediante Expediente Administrativo N° 2023008203 de fecha 04 de mayo del 2023, el cual contiene el Oficio N°013-2023-I.E.I.B.N°008 S/C-NP-T, emitido por la dirección de la I.E.I. Jardín N°008 del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache el cual remite: “Carta de renuncia al cargo de docente de educación inicial de la profesora Giles León, Jessica Aurelia”;

Que, mediante Nota de Coordinación N°194-2023-GRSM/DRE/DO.UE.303/RR.HH, de fecha 09 de mayo del 2023, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos remite al Director de la UGEL – Tocache, la carta de renuncia voluntaria del docente Giles León, Jessica Aurelia y a su vez sugiere autorizar las acciones correspondientes para concluir con el contrato laboral;

Que, mediante Memorando N° 305-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 09 de mayo del 2023, el Director de la UGEL – Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral en la cual se declare dar por concluida el contrato laboral del docente Giles León, Jessica Aurelia;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mq. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - ACEPTAR LA RENUNCIA VOLUNTARIA a partir del 05 de mayo del 2023, en el cargo de docente de educación inicial de la I.E.I. Jardín N°008 a la profesora: **Giles León, Jessica Aurelia**, identificada con DNI N°22521947, con código de plaza N°621404219514.

³ Artículo 12.

Áreas de desempeño laboral La Carrera Pública Magisterial reconoce cuatro (4) áreas de desempeño laboral, para el ejercicio de cargos y funciones de los profesores:

- Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de la institución educativa y en la comunidad, como a los que desempeñan cargos jerárquicos en orientación y consejería estudiantil, jefatura, asesoría, formación entre pares, coordinación de programas no escolarizados de educación inicial y coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el plan curricular.
- Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y Subdirector de institución educativa.
- Formación docente: Comprende a los profesores que realizan funciones de acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio del Estado, en el marco del Programa de Formación y Capacitación Permanente.
- Innovación e investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos.

Por necesidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación puede crear o suprimir cargos en las áreas de desempeño laboral.

⁴ “Artículo 53. Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:

- Renuncia.
- Destitución.
- No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley.
- Por límite de edad, al 31 de diciembre del año correspondiente, en que el servidor cumple 65 años de edad.
- Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
- Fallecimiento”.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DAR POR CONCLUIDO CON EFICACIA ANTICIPADA el contrato laboral previsto en la Resolución Directoral N°001467-2023 de fecha 11 de abril del 2023.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que el Área de Atención al Usuario de la UGEL - Tocache, notifique la presente resolución al administrado, así como a las diversas áreas de la entidad, de la forma y plazos que establece el D.S. N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD.

